



**PUTUSAN**

Nomor 3682 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Dr. TJIU HAMIDI**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Sereal XVIII Nomor 22A, RT 008, RW 007, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Hidayat, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Progresif, beralamat di Jalan Padamulya VI, RT 003, RW 09, Angke, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2021;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

- 1. LINAH (TJIU LINAH)**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Sereal XVIII Nomor 22.A, RT 008, RW 007, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- 2. DJONG TJIE PHIN**, bertempat tinggal di Jalan Sawah Lio V, Gang H Nomor 8A, RT 012, RW 006, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- 3. PT PERMODALAN NASIONAL MADANI**, Perseroan Cabang Khusus Kapuk Jakarta Barat, berkedudukan di Golf Comercial Lake Ruko Venice B-96 Cengkareng Timur, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alphasiddha Yuliantana dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Juli 2015, sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beriktikad baik harus dilindungi hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan jaminan tanah dan bangunan yang berada di Jalan Tanah Sereal XVIII Nomor 22A, RT 008, RW 007, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Hak Milik Nomor 187/Tanah Sereal, seluas 74 m<sup>2</sup> (tujuh puluh empat meter persegi), yang dijadikan agunan oleh Tergugat II kepada Tergugat III, adalah tidak sesuai dengan fakta dan tidak benar, sehingga menjadi cacat hukum dan oleh karenanya menjadi tidak sah dan tidak berharga;
6. Memerintahkan Tergugat III untuk tidak melakukan pengosongan dan lelang atas jaminan tanah dan bangunan yang berada di Jalan Tanah Sereal XVIII Nomor 22A, RT 008, RW 007, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Hak Milik Nomor 187/Tanah Sereal, seluas 74 m<sup>2</sup> (tujuh puluh empat meter persegi), yang dijadikan agunan oleh Tergugat II kepada Tergugat III;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya baik *verzet*, banding dan kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voerraad*);
8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, agar mematuhi isi putusan ini;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2023



9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Eksepsi *persona standi in judicio*;
2. Eksepsi *error in persona*;
3. Eksepsi *obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang benar dan beriktikad baik;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat II Dalam Konvensi dengan Tergugat III Dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 58 tanggal 13 Februari 2017 yang telah dibuat dan ditandatangani di hadapan Desy Megawati, Sarjana Hukum selaku Notaris Pengganti dari Herry Sosiawan, Sarjana Hukum, Notaris/PPAT Kota Tangerang;
3. Menyatakan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan melalui perantaraan Kantor Pelayanan Lelang Negara (KPKNL) atas sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 187 atas nama Djong Tjie Phin seluas 74 m<sup>2</sup>, yang telah dibebankan Hak Tanggungan Nomor



04810/2018 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 222/2018 tanggal 30 Mei 2018;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 187;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 767/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt., tanggal 30 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III yaitu tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 661/PDT/2022/PT DKI., tanggal 6 Desember 2022;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 767/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Juli 2015, sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beriktikad baik harus dilindungi hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan jaminan tanah dan bangunan yang berada di Jalan Tanah Sereal XVIII Nomor 22.A, RT 008, RW 007, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Hak Milik Nomor 187/Tanah Sereal, seluas 74 m<sup>2</sup> (tujuh puluh empat meter persegi), yang dijadikan agunan oleh Tergugat II kepada Tergugat III, adalah tidak sesuai dengan fakta



dan tidak benar, sehingga menjadi cacat hukum dan oleh karenanya menjadi tidak sah dan tidak berharga;

6. Memerintahkan Tergugat III untuk tidak melakukan pengosongan dan lelang atas jaminan tanah dan bangunan yang berada di Jalan Tanah Sereal XVIII Nomor 22.A, RT 008, RW 007, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Hak Milik Nomor 187/Tanah Sereal, seluas 74 m<sup>2</sup> (tujuh puluh empat meter persegi), yang dijadikan agunan oleh Tergugat II kepada Tergugat III;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya baik *verzet*, banding dan kasasi maupun Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voerraad*);
8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, agar mematuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Kasasi dari Penggugat Konvensi tidak dapat dibenarkan karena pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan tidak termasuk alasan-alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut:



1. Bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan dalam pokok perkara, *Judex Facti* mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Konvensi mengenal gugatan kurang pihak, tuntutan mana dikabulkan karena Penggugat Konvensi tidak menarik notaris yang membuat akta perjanjian kredit antara Tergugat II dan III sehingga gugatan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan tersebut tidak tepat karena Notaris Desy Megawati, S.H., bukan pihak dalam perjanjian kredit dalam perkara *a quo* tetapi pejabat pembuat akta sehingga tidak ditariknya Notaris Desy Megawati, S.H., tidak menyebabkan gugatan kurang pihak, karena itu eksepsi para Tergugat Konvensi mengenai gugatan kurang pihak seharusnya ditolak;
3. Bahwa mengenai pokok perkara, berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai keabsahan perjanjian kredit antara Tergugat II Konvensi sebagai debitor dengan Tergugat III Konvensi sebagai kreditur sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit Nomor 58 Tanggal 13 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Desy Megawati, S.H., Notaris Pengganti dari Herry Sosiawan, Notaris/PPAT di Tangerang, perjanjian mana menurut Penggugat Konvensi tidak sah karena menggunakan jaminan tanah dan bangunan milik bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi tanpa persetujuan Penggugat Konvensi;
4. Bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak satupun bukti yang sah menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi adalah pemilik bersama Tergugat I Konvensi atas tanah dan bangunan objek tanggungan;
5. Bahwa surat pernyataan bersama tanggal 2 Juli 2015 (P.2) tidak dapat melemahkan bukti kepemilikan otentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 187 atas nama Tergugat I Konvensi sebagai pemegang hak sejak 29 Agustus 1995. Lagi pula berdasarkan bukti P.3 bersesuaian dengan bukti T.III objek sengketa terdaftar atas nama Tergugat I



Konvensi telah diikat dengan hak tanggungan sejak tahun 2003 jauh hari sebelum dibuatnya surat pernyataan bersama (P.2);

6. Bahwa sebaliknya berdasarkan bukti bertanda T.III-1 dan T.III-2 objek jaminan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 187/Tanah Sereal terdaftar atas nama Tergugat II Konvensi, semula atas nama Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat II menjaminkan tanah dan bangunan miliknya adalah sah;
7. Bahwa tidak terdapat alasan sah untuk menyatakan perjanjian kredit antara Tergugat II Konvensi dengan Tergugat III Konvensi dalam perkara *a quo* tidak sah;
8. Bahwa atas perjanjian kredit tersebut, Tergugat II Konvensi sebagai debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat III/kreditur sesuai perjanjian, sehingga Tergugat II Konvensi telah ingkar janji;
9. Bahwa oleh karena Tergugat II Konvensi telah ingkar janji maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Tergugat III/kreditur penerima hak tanggungan tingkat pertama berhak menjual melalui lelang objek jaminan guna melunasi kewajiban Tergugat I/debitur yang ingkar janji;
10. Bahwa untuk efektifnya penyelesaian kewajiban Tergugat II Konvensi kepada Tergugat III Konvensi maka beralasan untuk menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan objek sengketa terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 187 atas nama Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. TJIU HAMIDI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr. TJIU HAMIDI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 661/PDT/2022/PT DKI., tanggal 6 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 767/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt., tanggal 30 Maret 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat II Dalam Konvensi dengan Tergugat III Dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 58 tanggal 13 Februari 2017 yang telah dibuat dan ditandatangani di hadapan Desy Megawati, Sarjana Hukum selaku Notaris Pengganti dari Herry Sosiawan, Sarjana Hukum, Notaris/PPAT Kota Tangerang;
3. Menyatakan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan melalui perantaraan Kantor Pelayanan Lelang Negara (KPKNL) atas sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 187 atas nama Djong Tjie Phin seluas 74 m<sup>2</sup> (tujuh puluh empat meter persegi), yang telah dibebankan Hak Tanggungan Nomor 04810/2018 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 222/2018 tanggal 30 Mei 2018;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 187;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., P

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi.....             | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3682 K/Pdt/2023